

SAMSUDIN BIN ARIFIN

lwn.

AZUBAH BINTI AWANG ABD. RAHMAN @JUSOH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

1 Mac 2021 / 17 Rejab 1442H

Permohonan No: 10000-077-0038-2020

(Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Dato' Mohd Zaidi Bin Mohd Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates.

Peguam Syarie Responden: Puan Syamimi Binti Ab. Rahman daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 10000-028-0138-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 3 Jun 2020 akibat kegagalan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan pemfailan dan penyampaian penyampaian Rekod

Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 142 (2) dan (3) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut;

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

...

- 2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*
 - (3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*
- 3) Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu —
- i. Tempoh kelewatan;
 - ii. Sebab kelewatan;
 - iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
 - iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

4) Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan hujah Pihak-Pihak, maka kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut;

- 4.1 Pada 26 November 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan berkaitan kes hadhanah melalui Saman No. 10100-028-0178-2016.
- 5.2 Pemohon tidak berpuas hati dengan keseluruhan tersebut dan memfailkan Notis Rayuan pada 3 Disember 2019.
- 5.3 Borang MS30 telah diterima oleh Pemohon pada 3 Mac 2020.
- 5.4 Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan pada 13 Mac 2020.
- 5.5 Pemohon telah dikehendaki memfailkan Rekod Rayuan sebelum atau pada 9 April 2020 sebagaimana arahan Pendaftar. Namun tidak dapat dilaksanakan memandangkan pihak Kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada 18 Mac 2020.

5) Berdasarkan dapatan tersebut, dengan hormatnya kami merujuk keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz** yang mana antara lain dinyatakan bahawa:

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku

kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

6) Berdasarkan alasan kelewatan yang dinyatakan oleh Pemohon, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami yang Pemohon tidak ada niat untuk melenggahkan, menangguhkan atau melambatkan permohonan ini kerana kegagalan mematuhi tatacara pengurusan kes rayuan ini adalah tidak disengajakan dan dipengaruhi oleh faktor luaran yang berlaku pada waktu tersebut iaitu pelaksanaan PKP oleh Kerajaan kesan daripada pandemik Covid-19.

7) Dalam menimbangkan permohonan ini kami juga merujuk kepada beberapa keputusan Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan isu yang sama iaitu kes **Sarah Binti Hamzah lwn. Adam Stanislaw Naglik @ Adam Naglik Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0039-2020)**, **Juwita Binti Zainal Abidin lwn. Mohd Bakhtiar Bin Omar (Permohonan No. 10000-077-0040-2020)** dan **Fahima Nazira Binti Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0052-2020)** yang mana Mahkamah Rayuan Syariah telah mengarahkan Perayu memfailkan Rekod Rayuan dan menyerahkan kepada Responden dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diberikan ekoran pelaksanaan PKP.

8) Dalam hal ini kamu juga telah mempertimbangkan aplikasi beberapa kaedah fiqh iaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak dibenarkan melakukan kemudharatan dan membalas sesuatu dengan kemudharatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan hendaklah dihilangkan

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Setiap perkara bergantung pada niatnya

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

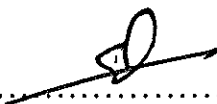
- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini dan seterusnya menyampaikan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden dalam tempoh yang sama.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1.
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2.
YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3.
YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor